# 劳动合同审查报告

## 一、合同总体评价

- 审查立场：协议当事人
- 使用场景：劳动合同
- 合同类型：劳动合同
- 总体可签署性：可以签署
- 风险主题数（聚合后）：0
- 规则级审查命中数：0
- 重大风险数量：0
- 中等风险数量：0
- 低风险数量：0
- 需要真正修改的风险数：0
- 优先处理风险：0
- 建议处理风险：0
- 可选优化数：0
- 已识别但建议保持现状数：0
- 人工复核项：1

### 审查覆盖统计

- 已覆盖：16 项
- 部分覆盖：0 项
- 缺失：0 项
- 风险条款：0 项
- 不适用：4 项
- 待核验：0 项
- 法律提示：0 项
- 审查项总计：20 项

## 二、核心风险摘要

- 未发现需要优先处理的高风险或重大经济后果事项。

## 三、建议优先修改

- 暂无必须或优先修改事项。

## 四、可选优化事项

以下事项属于完善型建议，通常不是当前签署的核心障碍。
- 暂无需要单独提示的可优化事项。

## 五、已覆盖关键事项

- 已覆盖项详见完整审查明细。

## 六、人工复核事项

- EMP-08-01 劳动保护与职业危害：人工复核：核实岗位是否存在职业病危害因素，再确定告知和职业健康保护义务。（人工核验优先级：LOW）

## 七、完整审查明细

## 1. 用工主体与劳动者身份（EMP-01-01）

### 审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 审查判断：合同已明确约定用人单位住所；劳动者姓名与身份证明；用人单位名称。

## 2. 合同期限（EMP-02-01）

### 审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第一条（一）；第一条（三）；第一条（二）；第三十二条
本合同未尽事宜，按照国家及劳动合同履行地有关法律、法规、规章及相关规定执行。
• 审查判断：合同已明确约定期限类型；生效或起始日期；终止日期。

## 3. 试用期与试用工资（EMP-03-01）

### 审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第一条（一）；第八条 甲方实行计时工资制。
• 审查判断：合同已明确约定试用期长度；试用期工资标准。

## 4. 试用期超过法定上限或重复约定（EMP-15-01）

### 审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“试用期超过法定上限或重复约定”对应的不利条款或安排。

## 5. 工作内容和地点（EMP-04-01）

### 审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第二条 甲方根据工作需要安排乙方在研发部软件开发工程师岗位，从事企业管理软件系统开发、维护、测试及相关技术支持工作，工作地点为辽宁省营口市站前区渤海大街88号。
• 审查判断：合同已明确约定具体工作岗位或职责；具体工作地点。

## 6. 工时、休息与加班（EMP-05-01）

### 审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过

• 原文位置：第五条 甲方依法保证乙方的休息权利。乙方依法享受法定节假日、婚丧假、产假、陪产假、育儿假、带薪年休假等依法应享有的休假权利。；第六条
甲方严格执行国家关于工作时间和劳动定额的规定，不得强迫或者变相强迫乙方加班。；第四条（一）；第九条
甲方于每月10日前，以银行转账方式足额支付乙方上一个自然月的工资。；第十二条 乙方在合同期内依法享受休息休假、患病或者非因工负伤、工伤、职业病、生育以及其他依法应当享受的社会保险和劳动保障待遇。；第十条
甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日、法定节假日工作的，应按照法律法规规定安排补休或者支付相应加班工资。
• 审查判断：合同已明确约定工时制度及工作时间；休息休假安排；加班报酬或依法调休。

## 7. 工资标准与支付（EMP-06-01）

### 审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第九条 甲方于每月10日前，以银行转账方式足额支付乙方上一个自然月的工资。；第八条
甲方实行计时工资制。
• 审查判断：合同已明确约定工资金额或可计算标准；工资支付日期；工资支付方式。

## 8. 社会保险缴纳（EMP-07-01）

### 审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第八条 甲方实行计时工资制。；第十一条 甲乙双方按照国家及辽宁省、营口市有关社会保险法律法规规定参加社会保险，依法缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险费用。；第十四条
甲乙双方按照国家和营口市有关规定缴存住房公积金。其中依法应由乙方承担的部分，由甲方从乙方工资中代扣代缴。
• 审查判断：合同已明确约定用人单位依法办理参保并缴费；个人应缴部分及代扣代缴。

## 9. 劳动保护与职业危害（EMP-08-01）

### 审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第十五条 甲方建立健全操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度，并根据岗位情况对乙方进行必要的安全生产教育和培训。；第十六条
甲方为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件以及与岗位相适应的工作设备和必要的劳动防护用品。
• 审查判断：合同已明确约定劳动防护和安全培训。

## 10. 专项培训服务期（EMP-09-01）

### 审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未识别已约定的专项培训服务期义务；另行签订协议的预备性表述不触发。

## 11. 解除终止条件和程序（EMP-10-01）

### 审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。

• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第二十三条
甲乙双方解除、终止本合同，应按照《中华人民共和国劳动合同法》及其他相关法律法规规定执行。
• 审查判断：合同已明确约定解除终止事由或协商一致。

## 12. 经济补偿及结算（EMP-11-01）

### 审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第二十四条
甲乙双方解除或者终止本合同，符合法律规定应当支付经济补偿情形的，甲方依法向乙方支付经济补偿。
• 审查判断：合同已明确约定经济补偿依法处理、计算依据或正常结算安排。

## 13. 劳动争议处理（EMP-12-01）

### 审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第三十一条 甲乙双方因履行本合同发生劳动争议，可以协商解决。
• 审查判断：合同已明确约定劳动争议依法申请劳动仲裁。

## 14. 免除或放弃法定社会保险义务（EMP-13-01）

### 审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“免除或放弃法定社会保险义务”对应的不利条款或安排。

## 15. 用人单位任意解除且免予补偿（EMP-16-01）

### 审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“用人单位任意解除且免予补偿”对应的不利条款或安排。

## 16. 违法约定劳动者违约金（EMP-14-01）

### 审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“违法约定劳动者违约金”对应的不利条款或安排。

## 17. 竞业人员及秘密接触范围（NC-01-01）

## 审查结论

- 处理建议：不适用。
- 覆盖状态：不适用
- 【适用说明】：未识别当前生效的竞业限制义务；可以另行签订协议不等于已作出竞业约定。

## 18. 离职竞业期限及补偿（NC-02-01）

## 审查结论

- 处理建议：不适用。
- 覆盖状态：不适用
- 【适用说明】：未识别当前生效的竞业限制义务；可以另行签订协议不等于已作出竞业约定。

## 19. 竞业范围或补偿明显不当（NC-03-01）

## 审查结论

- 处理建议：不适用。
- 覆盖状态：不适用
- 【适用说明】：未识别当前生效的竞业限制义务；可以另行签订协议不等于已作出竞业约定。

## 20. 劳动成果与知识产权归属（EMP-IP-01）

## 审查结论

- 处理建议：已覆盖，无需修改。
- 覆盖状态：通过
- 原文位置：未发现该类不利约定。
- 审查判断：未发现“劳动成果与知识产权归属”对应的不利条款或安排。